

olennaista, miten ja ketä lainvalmistelussa kuullaan.⁴⁹⁷ Joutsenvirta kollegoineen pitää ongelmallisena taloudellisten toimijoiden sekaantumista normiohjaukseen liittyvään päätöksentekoon, sillä elinkeinoelämän vaikutusvaltaisilla toimijoilla on kohtuuttoman suuri valta vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon oman etunsa ajamiseksi. On selvää, että suuryrityksillä työllistäjinä ja veronmaksajina on yhteiskunnalle merkittävä rooli, mutta samalla niiden tavoitteleva voiton maksimointi ja sijoittajien tuotto-odotukset ovat usein ristiriidassa yhteiskunnan muiden tavoitteiden kanssa.⁴⁹⁸

Lainvalmistelussa elinkeinoelämän järjestöt ja suuret julkisinstituutiot ovat järjestöjä koskeneen tutkimuksen perusteella parhaassa vaikuttamisasemassa. Niillä on sekä merkittävät resurssit että pyrkimys vaikuttaa vahvasti, ja ne myös kokevat onnistuvansa, esimerkiksi muuttamaan lakiesityksiä. Myös epävirallista vuorovaikutusta lainvalmistelijoiden kanssa näillä toimijoilla on runsaasti, usein juuri ammattimaisten lobbareiden aloitteesta. Eniten virkamiehet ovatkin säädösvalmistelussa sekä suorassa että epäsuorassa vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa.⁴⁹⁹ Myös oikeusministeriön teettämän tutkimuksen mukaan elinkeinoelämän järjestöt ja institutionaaliset järjestöt ovat Suomessa keskeisimpiä lobbareita, ja lobbauksessa epävirallinen vaikuttaminen on merkittävässä roolissa.⁵⁰⁰ Elinkeinoelämän painottuminen kuulemisissa nähdään säädösohjausta valmistelevalta virkamiestaholta tärkeänä siksi, että vahvoina toimijoina ne on saatava sitoutettua valmisteluun, jotta päätökset ylipäänsä etenisivät poliittisesti. Moni laki vaikuttaa tavalla tai toisella yritysten toimintaan.⁵⁰¹ Joutsenvirta kollegoineen sen sijaan kirjoittavat sääntely- ja demokratiavajeesta, sillä taloudellista hyötyään ajavien vaikutusvaltaisten elinkeinoelämän toimijoiden poliittinen valta heikentää demokratiaa. Tutkijoiden mielestä yhtiöiden ei saisi antaa puuttua niitä koskevan lainsäädännön laatimiseen, vaan sääntelyä määriteltäessä elinkeinoelämään oltaisiin yhteydessä vain tarvittaessa ja täysin läpinäkyvästi.⁵⁰²

Lait vaikuttavat yritysten toimintaan, joka samalla on usein riippuvaista myös ympäröivän yhteiskunnan tarjoamista edellytyksistä ja luonnonvaroista. Arvonluontia liiketoiminnassa tutkinut yhteiskuntatieteilijä Harri Jalonen muistuttaa, että yritykset toimivat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Säädos- ja talousohjauksen on asetettava rajat, jotka pakottavat yrityksiä ympäristövas-
tuulliseen liiketoimintaan.⁵⁰³ Liiketoiminnan logiikkaan kuuluu voiton tuottaminen. Yritys ei voi jatkaa toimintaansa kapitalistisessa markkinataloudessa, ellei se tuota rahaa.⁵⁰⁴ Jos kestävät toimintatavat tulevat liian kalliiksi, yrityksen on

⁴⁹⁷ Demirbas, S. 2022. Sidosryhmien kuuleminen on osa kestävää ja laadukasta lainvalmistelua. S. 184–185.

⁴⁹⁸ Joutsenvirta ym. 2016, s. 151, 161, 177, 215.

⁴⁹⁹ Vesa, J. & Kantola, A. 2016. Kuka pääsee mukaan? Miten järjestöjen ääni kuuluu lakien valmistelussa. S. 22, 25, 37–38, 42. Supervaikeuttajina mainitaan Kuntaliitto, EK ja MTK, s. 71.

⁵⁰⁰ Hirvola, A. ym. 2021. Kohti avoimempaa lobbausta: Lobbauksen nykytila Suomen valtiollisella tasolla.

⁵⁰¹ Vesa & Kantola 2016, s. 43.

⁵⁰² Joutsenvirta ym. 2016, s. 215, 251–252.

⁵⁰³ Jalonen, H. 2020 Arvostustalous – jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua. S. 98.

⁵⁰⁴ Sorsa, V-P. & Jalonen, H. 2020. Arvostaminen palveluvaltaisessa taloudessa. S. 36, 49.